

Đề Cương Pháp Luật Đại Cương

Phần 1. Trả lời các câu hỏi sau (mỗi câu 0,5 điểm)

Câu 1: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trải qua mấy lần sửa đổi? hai, ba, bốn, năm? Liệt kê từ giai đoạn sửa đổi đó?

Trả lời: 4 giai đoạn

- Hiến pháp 1959
- Hiến pháp 1980
- Hiến pháp 1992
- Hiến pháp 2013

Câu 2: Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành văn bản nào trong các loại văn bản sau: Pháp lệnh, Lệnh, Luật, hiến pháp?

Trả lời: Lệnh

Câu 3: Bộ Quốc phòng là cơ quan trực thuộc Quốc hội hay Chính phủ, hay Bộ Chính trị?

Trả lời: Chính phủ

Câu 4: Cơ quan nào sau đây là cơ quan ngang bộ: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Hội đồng Nhân dân Thành phố Cần Thơ; Thanh tra Chính phủ; Thành ủy Thành phố Hà Nội; Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc?

Trả lời: Thanh tra Chính phủ

Câu 5: Ai là nguyên thủ Quốc gia tại Việt Nam, thay mặt nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại?

Trả lời: Chủ tịch nước

Câu 6: Trong tổ tụng dân sự, hoà giải là bắt buộc hay không nhất thiết phải có?

Trả lời: Có bắt buộc

Câu 7: A 18 tuổi, bị bệnh tâm thần, cha và mẹ của A đều đã chết, theo quy định của pháp luật thừa kế, A là người được hưởng thừa kế di sản của cha mẹ nhưng theo quy định của pháp luật thì A không thể tự mình thực hiện quyền thừa kế. Vậy ai sẽ thay A thực hiện những thủ tục pháp lý để khai nhận di sản thừa kế cho

Trả lời: Người giám hộ

Câu 8: Ông B chết để lại thừa kế cho vợ và các con làm chấm dứt quan hệ và phát sinh quan hệ

Trả lời: quan hệ vợ chồng/ quan hệ thừa kế

Câu 9: C thuê nhà của D, nhưng 3 tháng liên tiếp C không thanh toán tiền thuê nhà cho D mà không có lý do. Hành vi của C vi phạm pháp luật gì: hình sự; dân sự; hành chính hay kỷ luật?

Trả lời: Dân sự

Câu 10: Chị gái T cho T mượn xe đạp, T tự ý bán xe đạp. Theo quy định của pháp luật, T có quyền tự ý bán xe không?

Trả lời: Không vì T chỉ được chị gái T cho quyền sử dụng chứ không phải quyền sở hữu

Câu 11: Người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác định ai là chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị đắm chìm, chôn giấu có được chiếm hữu không? Tại sao?

Trả lời: Không được chiếm hữu vì tại Điều 288 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định xử lý tài sản vô chủ như sau:

- Người phát hiện tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.
- Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản là động sản thì quyền sở hữu đối với động sản đó thuộc về người phát hiện tài sản

Câu 12: Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án, các đương sự không biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định đó gọi là thủ tục sơ thẩm; phúc thẩm; giám đốc thẩm hay tái thẩm?

Trả lời: Giám đốc thẩm

Câu 13: Ông A và Bà B có hai người con, Cha mẹ A, B đều còn sống, ông A chết đột tử không có di chúc, tài sản vợ chồng A, B có là 200 triệu. Theo luật chia thừa kế thế nào?

Trả lời: Vì là tài sản trong hôn nhân nên 200 triệu được chia đôi:

- Vợ: 100 triệu
- Chồng: 100 triệu
- Tài sản của ông A được chia đều cho cha mẹ ông A, vợ và hai con là 5 người:

$$100 : 5 = 20 \text{ triệu}$$

- Vợ : 120 triệu
- Cha mẹ A: mỗi người 20 triệu
- Hai con A: mỗi người 20 triệu

Câu 14: Bà B có 3 người con, người con đầu chết để lại 1 vợ và 2 con, 2 người con sau chưa lập gia đình. Bà B mất đi để lại di sản là 600 triệu. Theo qui định của pháp luật chia như thế nào?

Trả lời: Tài sản của bà B được chia đều ra 3 phần:

$$600 : 3 = 200 \text{ triệu}$$

- Riêng con đầu vì đã mất nên 2 con của con đầu sẽ được thừa hưởng:

$$200 : 2 = 100 \text{ triệu}$$

- 2 con của đứa con đầu bà B: mỗi người 100 triệu
- 2 con thứ của bà B: mỗi người 200 triệu

Câu 15: Anh A 20 tuổi và chị B 19 tuổi quyết định đăng ký kết hôn. Họ có thể đến Cơ quan Nhà nước nào để làm thủ tục đăng ký kết hôn theo đúng quy định của pháp luật?

Trả lời: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn. Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn

Câu 16: Anh A và chị B mâu thuẫn đưa nhau ra UBND xã xin ly hôn, qua nghiên cứu Chủ tịch xã ra quyết định ngay. Quyết định đó đúng hay sai? Cơ quan Nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết cho A và B ly hôn?

Trả lời: Quyết định đó là sai. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết cho A và B ly hôn là Tòa án nhân dân

Câu 17: Tòa án huyện H ra quyết định cho anh A và chị B ly hôn mà không cần hoà giải vì hai người đều thuận tình ly hôn. Quyết định đó đúng hay sai?

Trả lời: Sai vì hòa giải là thủ tục bắt buộc trong quá trình giải quyết ly hôn

Câu 18: H 17 tuổi phạm tội giết nhiều người theo Khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự. Hỏi hình phạt cao nhất đối với Thắng là bao nhiêu năm tù?

Trả lời: Không quá 18 năm

Câu 19: Chứng minh Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước ta?

Trả lời: Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

- Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất bởi vì theo quy định của Hiến pháp, ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân.
- Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất còn thể hiện ở chức năng của Quốc hội. Theo quy định của Hiến pháp, Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật. Có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đó là những chủ trương lớn, những vấn đề quốc kế dân sinh, những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Không một cơ quan nào đứng trên Quốc hội trong xem xét, đánh giá việc thi hành Hiến pháp, luật - những văn bản mà chỉ Quốc hội mới có quyền ban hành. Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm các chức danh trong bộ máy nhà nước và miễn nhiệm, bãi nhiệm, phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, hoặc phê chuẩn theo quy định.

Câu 20: Ông An là công chức làm việc tại Sở Lao động Thương Binh và Xã hội Tỉnh H. Luật áp dụng để ra quyết định buộc thôi việc ông An là luật nào?

Trả lời: Luật Cán bộ, Công chức

Phần 2. Bài tập (5 điểm)

Câu 1: Năm 2000 Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga tại Dung quất, Quảng Ngãi ký hợp đồng mua 1 tàu vận tải 500.000 tấn của công ty H Quốc tịch Hàn Quốc giá 2 triệu USD. Điều kiện tàu phải mới 80%. Đúng hạn, Công ty H giao tàu qua đăng kiểm còn mới 80%, Công ty Việt Nga giao đủ 2 triệu USD. Năm 2001 chuyển đầu tiên vận tải hàng Singapor bị Hàng hải quốc tế câu lưu và không cho lưu hành vì hết hạn sử dụng. Công ty Việt Nga kiện Công ty H ra trọng tài thương mại quốc tế.

– Cho biết bên nào sẽ thắng kiện? (0,5 điểm)

– Lý do bị thua kiện? (0,5 điểm)

Trả lời:

- Khả năng cao bên Công ty H sẽ thắng kiện và Công ty Nhà máy lọc dầu Việt Nga sẽ thua kiện
- Lý do thua kiện vì:
 - Năm 2000, công ty Việt Nga chỉ đưa ra điều kiện phải mới 80% và công ty H đã thực hiện đúng điều kiện mà công ty Việt Dầu đưa ra. Công ty H đã thực hiện đúng nghĩa vụ trên hợp đồng và công ty Việt dầu cũng xác nhận qua việc nghiệm thu và trả tiền đầy đủ.
 - Đến năm 2001, con tàu bị bắt do hết hạn sử dụng lại không liên quan đến công ty H vì khi mua bên Việt Dầu chỉ thỏa thuận trên hợp đồng một điều kiện là còn mới 80%, tức là không có điều kiện ràng buộc thời hạn sử dụng còn lại của con tàu. Như vậy, bên công ty H vẫn làm tròn nghĩa vụ trên hợp đồng mua bán, công ty Việt Dầu cũng đã nghiệm thu nên không có dấu hiệu vi phạm hợp đồng. Công ty Việt Dầu thua kiện vì không chứng minh được bên bị kiện vi phạm hợp đồng.

Câu 2: Anh Đức- chị Bình kết hôn hợp pháp năm 1986 tại Ủy ban Nhân dân Phường Cô Giang Quận 1 Tp.HCM, có 2 con chung là Huy (sinh năm 1988) và Vân (sinh năm 1991). Do mâu thuẫn vợ chồng, ngày 20/5/2015 chị Bình đã nộp đơn xin ly hôn đến Tòa án Nhân dân Quận 1 Tp.HCM. Tòa án Nhân dân Quận 1 đã thụ lý và đang trong quá trình hòa giải giữa hai bên. Ngày 20/6/2015, anh Đức bị tai nạn giao thông qua đời không để lại di chúc. Trong thời kỳ hôn nhân anh Đức và chị Bình có tổng giá trị tài sản chung là 2 tỉ đồng và hai người đã cùng nhau vay ngân hàng OceanBank 800 triệu để mở cửa hàng văn phòng phẩm. Hỏi:

1/ Chị Bình có được hưởng thừa kế di sản của anh Đức hay không? Biết rằng 1 năm sau ngày anh Đức mất thì chị Bình đã kết hôn với người khác và chưa có con. (1 điểm)

2/ Hãy phân chia di sản của anh Đức theo quy định của pháp luật về thừa kế, biết rằng anh Đức có tài sản riêng trước khi cưới vợ là một căn nhà ở Quận Bình Thạnh Tp.HCM trị giá 1 tỷ đồng và anh Đức có 1 con riêng là Hùng (sinh năm 1980) trước khi kết hôn với chị Bình. Cha anh Đức đã chết năm 1990, hiện nay mẹ anh Đức vẫn còn sống. (1,5 điểm)

Trả lời:

1/ Chị Bình được hưởng thừa kế di sản của anh Đức vì cả hai vẫn còn là vợ chồng trên pháp lý vì thủ tục ly hôn chưa hoàn tất và anh Đức không để lại di chúc.

2/ Ta có tài sản trong hôn nhân của hai vợ chồng sau khi khấu trừ nợ thì còn: 1,2 tỷ

Chị Bình : 600 triệu

Anh Đức: 600 triệu

Riêng tài sản anh Đức cộng thêm phần trước hôn nhân : 1,6 tỷ sẽ được chia đều cho mẹ, vợ, hai con chung với vợ, con riêng là 5 người:

$$1,6 \text{ tỷ} : 5 = 320 \text{ triệu}$$

Vậy

- Chị Bình: 920 triệu
- Huy: 320 triệu
- Vân: 320 triệu
- Mẹ Đức: 320 triệu
- Hùng: 320 triệu

Câu 3: Anh Thi, chị Hạnh lấy nhau có đăng ký kết hôn và có một con chung. Do điều kiện kinh tế khó khăn, chị Hạnh đi lao động hợp tác nước ngoài. Thấy anh Thi một mình chăm sóc cháu bé quá vất vả, chị Kim (hàng xóm) hàng ngày sang giúp đỡ và rồi họ chung sống với nhau như vợ chồng. Chị Hạnh về nước, nhưng anh Thi và chị Kim vẫn tiếp tục quan hệ với nhau.– Hỏi:

a) Quan hệ giữa anh Thi và chị Kim có vi phạm pháp luật không?

b) Chị Hạnh phải làm gì để bảo vệ gia đình?

Trả lời:

a) Quan hệ giữa anh Thi và chị Kim có vi phạm pháp luật

b) Chị Hạnh có quyền đi tố cáo hành vi của anh Thi, vi phạm luật Hôn nhân và Gia đình chế độ một vợ một chồng (Người đang có vợ mà chung sống như vợ chồng với người khác). Hoặc chị Hạnh có quyền đề nghị đơn phương ly hôn, chị sẽ có lợi trong quyền giành nuôi con và phân chia tài sản vì anh Thi là bên có lỗi trong hôn nhân.